

事案

Y社は、陸上運輸業を営む会社であったが、乗務員による乗車賃の不正隠匿を防止等する目的で、所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない旨の規定を就業規則において定めていた。

しかし、所持品検査において、電車運転手であるXは、帽子とポケット内の携帯品は差出したものの、靴については、所持品ではないので検査はできないはずであるとして、検査に応じなかった。



そこで、Y社は、Xの行為は就業規則所定の懲戒事由に該当するとして懲戒解雇に付したため、Xは無効であると訴えた。

争点・結論

争点

合理的理由に基づき、妥当な方法と程度の所持品検査を、就業規則の制度として職員に画一的に実施する場合、労働者は検査を受ける義務が生じるか。

結論

生じる。

POINT

所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。

そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行われるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。

判旨

使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う、いわゆる所持品検査は、被検査者の**基本的人権**に関する問題であって、その性質上つねに**人権侵害**のおそれに伴うものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行われるところであるとしても、また、それが**労働基準法**

所定の手続を経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行われ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではない。

問題は、その検査の方法ないし程度であって、所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。

そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行われるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別の場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。

[……中略……]

そして、脱靴を伴う靴の中の検査は、所論のごとく、ほんらい身体検査の範疇に属すべきものであるとしても、右の事実関係のもとにおいては、就業規則8条（「社員が業務の正常な秩序維持のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない。」）の所持品検査には、このような脱靴を伴う靴の中の検査も含まれるものと解して妨げなく、Xが検査を受けた本件の具体的場合において、その方法や程度が妥当を欠いたとすべき事情の認められないこと前述のとおりである以上、Xがこれを拒否したことは、右条項に違反するものというほかはない。

また、就業規則58条3号（「職務上の指示に不当に反抗し……職場の秩序をみだしたとき」）にいう「職務上の指示」について、所論のごとく脱靴を伴う所持品検査を受けるべき旨の指示を特に除外する合理的な根拠は見出し難い。そして、懲戒解雇処分にいたるまでの経緯、情状等に関する原審確定の事実を徴すれば、Xの脱靴の拒否が就業規則58条3号所定の懲戒解雇事由に該当するとした原審の判断も、所論の違法をおかしたものと認めえない。

解説

なお、この判例の会社では、所持品検査場の補導室のコンクリート床上に踏板を敷き並べて、入口の部分を除いて同室を板張りのようにして、検査員から指示がなくても自然に脱靴せざるを得ないような仕組みに改めるなどの工夫や従業員への配慮もしていたようです。

確認問題

Q 使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う、いわゆる所持品検査は、被検査者の に関する問題であって、その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行われるところであるとしても、また、それが労働基準法所定の手続を経て作成・変更された に基づいて行われ、これについて従業員組合または当該職場従業員の があるとしても、そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

A 基本的人権 B. 就業規則の条項 C. 過半数の同意